

<제3편 제1심의 소송절차.제6장 변론.제8절 소송절차의 정지>

I. 소송절차의 정지의 의의 및 종류

- 소송절차의 정지란 소송이 계속되는 동안 일정한 법정 사유의 발생으로 인하여 절차의 진행이 법률상 당연히 멈추거나, 법원의 결정에 의하여 멈추게 되는 상태를 말한다. 소송절차의 정지는 크게 중단과 중지로 구분된다. 중단은 당사자 측에 소송을 수행할 수 없는 사유가 발생한 경우 새로운 수행자가 나타나 절차를 이어받을 때까지 당연히 정지되는 상태를 의미한다. 반면, 중지는 법원이나 당사자의 외부적 장애로 인하여 사실상 소송을 진행하기 어려운 경우에 법률의 규정 또는 법원의 결정에 의하여 절차가 멈추는 것을 의미한다.

II. 소송절차의 중단

1. 의의

- 중단이란 당사자나 그 법정대리인에게 소송수행을 불가능하게 하는 사유가 발생하였을 때, 그를 대신하여 소송을 수행할 사람이 정해질 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다. 이는 당사자의 소송수행권과 방어권을 보호하고, 부적격한 상태에서의 소송행위로 인하여 당사자가 불이익을 입는 것을 방지하기 위한 제도이다.

2. 중단사유

(1) 당사자의 사망[민소법 제233조]

- 소송계속 중 당사자가 사망하면 소송절차는 중단된다. 이때 소송을 이어받을 상속인, 상속재산관리인 또는 법률에 의하여 소송을 계속할 사람이 수계할 때까지 중단 상태가 유지된다. 다만, 해당 소송관계가 당사자 본인에게만 한정되는 전속적 권리인 경우에는 소송이 종료되며 중단의 문제가 발생하지 않는다.

(2) 법인의 합병[민소법 제234조]

- 당사자인 법인이 합병에 의하여 소멸한 경우 소송절차는 중단된다. 합병 후 설립된 법인이나 합병 후 존속하는 법인이 소송을 수계하여야 한다.

(3) 소송능력의 상실, 법정대리권의 소멸로 인한 중단[민소법 제235조]

- 당사자가 소송능력을 상실하거나, 법정대리인이 사망하거나 대리권을 상실한 경우 소송절차는 중단된다. 새로운 법정대리인이 선임되거나 당사자가 소송능력을 회복하여 소송을 수계할 때까지 절차는 멈춘다.

(4) 자격상실로 인한 중단[민소법 제237조]

- 일정한 자격에 기하여 남을 위하여 소송당사자가 된 사람이 그 자격을 상실하거나 사망한 경우 절차가 중단된다. 파산관재인이 자격을 상실한 경우나 유언집행자가 사망한 경우 등이 이에 해당하며, 새로 자격을 갖춘 승계인이 소송을 수계하여야 한다.

3. 중단의 예외

(1) 소송대리인이 있는 경우[민소법 제238조]

- 당사자에게 선임된 소송대리인이 있는 경우에는 위와 같은 중단사유가 발생하더라도 소송절차는 중단되지 않는다. 소송대리인의 대리권은 당사자의 사망이나 소송능력 상실 등에 의하여 소멸하지 않기 때문이다. 이는 소송절차의 원활한 진행과 상대방 당사자의 이익을 보호하기 위한 예외 규정이 다.

(2) 상소의 특별수권이 없는 경우(판결정본 송달시 중단)

- 소송대리인이 있으나 상소 제기에 관한 특별수권이 없는 경우, 당해 심급의 판결 정본이 소송대리인에게 송달된 때에 비로소 소송절차가 중단된다. 판결 송달로 인하여 해당 심급의 대리권이 종료되기 때문이다.

(3) 상소의 특별수권이 있는 경우(상소제기시 중단)

- 상소 제기의 특별수권이 있는 대리인이 상소를 제기한 경우에는 상소심에 사건이 계속된 이후에 대리인이 선임되지 않은 상태라면 비로소 절차가 중단될 수 있다. 즉, 특별수권에 의하여 상소 제기 행위까지는 유효하게 진행되나 그 이후의 절차는 수행자가 확정되어야 한다.

4. 중단의 해소

(1) 수계신청

- 소송절차가 중단된 경우 새로운 소송수행 권한을 가진 자(상속인, 합병 후 법인 등) 또는 상대방 당사자가 법원에 소송절차를 계속하겠다는 의사를 표시하는 것을 수계신청라 한다. 법원은 수계신청이 있으면 상대방에게 이를 통지하고, 수계할 자격이 있는지 조사하여 결정한다.

(2) 속행명령

- 당사자가 수계신청을 게을리하는 경우 법원은 직권으로 소송절차를 진행하도록 명령할 수 있다. 이를 속행명령이라 하며, 법원은 수계할 자에게 일정한 기간 내에 소송을 계속할 것을 명함으로써 절차의 지연을 막는다.

5. 중단의 효과

(1) 중단 중 소송행위 가부와 효력

- 소송절차가 중단된 동안에는 원칙적으로 법원과 당사자 모두 소송행위를 할 수 없다. 중단 중에 행해진 소송행위는 무효이나, 나중에 수계인이 이를 추진하면 유효하게 될 수 있다. 다만, 판결의 선고는 중단 사유가 발생한 이후라도 변론이 종결된 상태라면 가능하다.

(2) 중단을 간과한 판결의 효력

- 법원이 중단 사유를 알지 못하고 판결을 내린 경우, 그 판결은 당연히 무효는 아니며 대리권 없는 자에 의하여 소송이 진행된 것과 유사한 하자가 있는 판결이 된다. 따라서 상소 또는 재심의 소에 의하여 취소를 구할 수 있다. 판례에 따르면 당사자가 사망하였음에도 이를 간과하고 판결이 내려진 경우 상속인들이 그 판결의 효력을 다투는 방법으로 구제받을 수 있다.

III. 소송절차의 중지

- 중지란 법률상 또는 사실상의 장애로 인하여 법원이나 당사자가 소송을 진행할 수 없는 상태를 의미한다. 중지는 중단과 달리 당사자의 소송수행능력과 무관하게 발생한다. 당연중지는 천재지변 등으로 법원이 직무를 수행할 수 없게 된 경우 법률 규정에 의하여 당연히 발생하는 것이며, 재판중지는 법원의 결정에 의하여 절차를 멈추는 것이다. 예를 들어 제권판결 절차가 진행 중이거나 다른 재판의 결과가 본 소송의 전제가 되는 경우 법원은 재량으로 소송절차를 중지할 수 있다.

IV. 결론

- 소송절차의 정지는 당사자의 절차적 권리를 보호하고 실체적 진실 발견을 위한 기초를 마련하는 중요한 장치이다. 특히, 중단 제도는 당사자의 급작스러운 지위 변화에 대응하여 새로운 적격자가 소송을 수행하게 함으로써 판결의 정당성을 확보한다. 소송대리인이 있는 경우 중단을 배제하는 예외 규정은 절차의 경제성과 효율성을 도모하는 측면이 강하다. 법원은 중단 사유의 발생 여부를 엄격히 관리하여 중단을 간과한 판결이 나오지 않도록 주의하

여야 하며, 당사자 역시 수계 절차를 신속히 밟아 소송 지연을 방지하여야 한다. 결국 소송절차의 정지와 해소 과정은 공정한 재판을 받을 권리와 신속한 재판을 받을 권리 사이의 조화를 추구하는 과정이라 할 수 있다.